



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/415/2023
מס' בקשה: 5/1178/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעים:

1. חבשי ראניה
2. גולדשטין בנימין משה ישראל
3. גולדשטין מיכל רות
4. דליה פיטלסון
5. רז אורי
6. רז גילה
7. גלעד זאב
8. גלעד נירה מרים
9. שורץ זאב
10. שורץ ישראל
11. יאנסקי רוסטיסלב
12. משקביץ לינה
13. גולן צפורה
14. פרבוסקין דרורה
15. פפו רבקה
16. רוזנבלום הדסה אביבה
17. כהן סהר אשר
18. גיגי רז
19. רוז עדי
20. שורץ רחל
21. לוי רמי (רולנד)
22. שרה לוי
23. לוי רגינה
24. לזר אברהם
25. ישראל לזר
26. אשטון שירי
27. אשטון אסף
28. בראל אפרת
29. לוי סטלה
30. דוידוב ניצה
31. זקצר רות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/415/2023
מס' בקשה: 5/1178/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 32. בכר שרה
- 33. שולב רועי
- 34. דלק חסן
- 35. ארמה רחמים
- 36. ארמה רות
- 37. צרפתי לינדה
- 38. שני גיא חנן
- 39. הלקין מיכל
- 40. לוי ליאון
- 41. גרבי עידן
- 42. לחמי אורי אברהם
- 43. גרינברג שחר
- 44. קמחי רחל
- 45. פנקס רחל
- 46. לבנון מורדוך אסתר
- 47. נבון רינה
- 48. גרטי דוד
- 49. וויזנסקי יובל
- 50. אפרת תמר
- 51. לוי אורה
- 52. לוי דוראל עובדיה
- 53. אבה אמיי
- 54. ייאלו ליקה
- 55. לוי רונן
- 56. משיח אילן
- 57. מדגר נהרדעה רוזה

באמצעות ב"כ: עו"ד כהן מעיין
הנופר 2 בית מנצור רעננה
טל': 0522512545 פקס: 098343303

נגד

הנתבעים:

- 1. רוטשילד מור אברהם, ת"ז 027548130
- 2. עזבון המנוח דוידוב יצחק ז"ל - נמחק (פט"ד מיום 10.7.2023)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/415/2023
מס' בקשה: 5/1178/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. **דוידוב רבקה - נמחקה (פט"ד מיום 10.7.2023)**

4. **עזבון המנוח אבו אלברט אברהם ז"ל - נמחק (פט"ד מיום 10.7.2023)**

5. **פורטונה אבו**
רחוב נחל עוז 3, תל אביב יפו
טל': 052-6724110

החלטה

הנתבעת 5

1. בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה נגד הנתבעת 5.
2. בכתב התביעה עתרו התובעים למתן צו המאשר ביצוע עבודות מסוג הריסה ובניה ברכוש משותף בבניין בבית משותף על פי תמ"א 38 (תכנית מיתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה), בהתאם להוראת סעיף 5א לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008 (להלן - "חוק החיזוק").
3. הצדדים לתביעה הם בעלים של דירות בבניין ברחוב נחל עוז 3-13 בתל אביב יפו (להלן - "הבניין"), המהווה אחד משני בניינים ב'בית מורכב', כמשמעותו בסעיף 59 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), הרישום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 26 בגוש 7074 (להלן - "הבית המשותף").
4. דירות הצדדים לתביעה דנן רשומות בפנקס הבתים המשותפים תתי חלקות 49-96.
5. ביום 7.1.2021 התקשרו התובעים עם חברת צ.פ. חברה לבנין בע"מ (ח.פ. 511626145) בהסכם לביצוע פרויקט עבודות הריסה ובניה של הבניין בתמורה לזכויות בניה על פי תמ"א 38, אשר צורף נספח 2 לכתב התביעה (להלן - "ההסכם").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/415/2023
מס' בקשה: 5/1178/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

6. הנתבעת 5, פורטונה אבו (להלן - "הנתבעת"), היא חוכרת לדורות של דירה בבניין, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 71.
7. כתב התביעה וההזמנה לדין הומצאו לנתבעת ביום 23.3.2023, כנתמך באישור מסירה ובתצהיר מבצע המסירה, אשר הוגשו לתיק המפקחת על רישום מקרקעין.
8. הנתבעת לא הגישה כתב הגנה חרף חלוף המועד להגשתו.
9. לדיון שנקבע לבירור התביעה ליום 10.7.2023 התייצב בנה, יוסי אבן.
10. בהחלטה במעמד הדיון, נעתרתי לבקשת בנה של הנתבעת ונתתי בידי הנתבעת ארכה להגשת כתב הגנה עד ליום 30.8.2023.
11. חרף חלוף הארכה שניתנה בידי הנתבעת, לא הגישה הנתבעת כתב הגנה עד ליום דנא.
12. בנסיבות אלה, עתרו התובעים בבקשה למתן פסק דין במעמד צד אחד נגד הנתבעת.
13. הוראת תקנה 130 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן - "תקנות סדר הדין האזרחי"), מסדירה סמכות בית המשפט - בהתאמה מכוח סעיף 74 לחוק המקרקעין, סמכות המפקח על רישום מקרקעין - ליתן פסק דין בהעדר הגנה, בקבעה לאמור:

"נתבע שלא הגיש כתב הגנה בתוך המועד שנקבע לכך או שכתב ההגנה נמחק, רשאי בית המשפט לדרוש מהתובע הוכחה מספקת של התביעה, כולה או מקצתה, או לתת פסק דין על יסוד כתב התביעה בלבד."

14. אישור המפקח על רישום מקרקעין ביצוע עבודות מכוח חוק החיזוק, מותנה בעמידה בתנאי הסף הבאים: קיומו של היתר בניה לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית משותף; עמידה ברוב הדרוש מקרב בעלי דירות בבית המשותף להגשת התביעה; ככל שעסקינן בבית מורכב, עמידה בתנאים הקבועים בסעיף 11 לחוק החיזוק, לפיהם אין בביצוע העבודה בבניין כדי לפגוע בזכויותיהם של בעלי הדירות בבניין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/415/2023
מס' בקשה: 5/1178/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

האחר בבית המשותף, וכי ניתן לבצע חיזוק הבניין מפני רעידות אדמה מבלי לבצע חיזוק כאמור של הבניין האחר בבית המשותף.

15. במיושם לענייננו, התובעים עומדים בתנאי הסף לעניין קיומו של היתר בניה לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף. היתר בניה הוגדר בסעיף 1 לחוק החיזוק כהיתר לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 או "החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים", כהגדרתה בסעיף זה. התובעים צירפו לכתב התביעה החלטת ועדת משנה לתכנון בניה בתל אביב יפו מיום 21.9.2022 לאשר הבקשה להיתר בתנאים, כהגדרתה בסעיף 1 לחוק החיזוק (נספח 3 לכתב התביעה).

16. עם זאת, התובעים אינם עומדים בתנאי הסף שעניינו הרוב הדרוש מקרב בעלי הדירות בבית המשותף להגשת התביעה דנן, בהעדר עמידה בתנאים הקבועים בסעיף 11 לחוק החיזוק. אבאר מסקנתי זו.

17. בהתאם להוראת סעיף 5א לחוק החיזוק, מי שבבעלותם למעלה מ-4/5 מהדירות בבית המשותף אשר 4/5 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, רשאים להגיש תביעה למפקח על רישום מקרקעין לאשר ביצוע עבודות שעניינן הריסת הבית המשותף ובנייתו בהתאם לתמ"א 38.

18. אין חולק כי התובעים הם מי שבבעלותם למעלה מ-4/5 מהדירות בבניין בלבד.

19. בהתאם להוראות סעיף 11 לחוק החיזוק, יראו בניין בבית משותף מורכב כ'בית משותף' לעניין חוק זה, אך אם התקיימו התנאים הבאים במצטבר: האחד, אין בביצוע העבודה בבניין כדי לפגוע בזכויותיו של בעל דירה בבניין אחר בבית המשותף; השני, ניתן לבצע חיזוק מפני רעידות אדמה של הבניין מבלי לבצע חיזוק כאמור של הבניין האחר בבית המשותף.

20. בכתב התביעה לא נטען כי מתקיימים התנאים הקבועים בסעיף 11 לחוק החיזוק. בתוך כך, לא צורפה הסכמת בעלי הדירות בבניין האחר בבית המשותף לביצוע עבודות על פי תמ"א 38 בבניין מושא התביעה דנן, ללמדנו כי אין מקרב בעלי דירות אלה בעל דירה הסבור שיש בביצוע העבודות כדי לפגוע בזכויותיו. בנוסף,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/415/2023
מס' בקשה: 5/1178/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לא נטען בכתב התביעה וממילא לא הוכח כי ניתן לבצע חיזוק הבניין מפני רעידות אדמה מבלי לבצע חיזוק כאמור של הבניין האחר בבית המשותף.

21. הבהרת התובעים מיום 5.11.2023, לפיה בעניין הבניין האחר מתנהל הליך לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין בתל אביב יפו, דגנית קציר ברין (תביעה שמספרה 5/516/2023), אינו מייתר הדרישה לעמידה בתנאי סעיף 11 לחוק המקרקעין, ביחס לשתי התביעות.

22. לפיכך, הנני לדחות הבקשה.

23. בנסיבות העניין, איני עושה צו להוצאות.

24. נקבע לדיון ליום 4.1.2024 בשעה 09:00.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ה חשוון תשפ"ד, 9 נובמבר 2023, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו